스칼라테크 근태규정

구분	내용
문서번호	SCT-HR-003
버전·상태	1.0 / 제정 검토용 초안
법령 확인 기준일	2026년 10월 23일, korean-law MCP 조회
시행일	[회사 확정: 취업규정과 같은 시행일]
관리책임자	인사담당자 및 각 부서 책임자
기본 근무	월~금 09:00~18:00 / 휴게 12:00~13:00

> 주 5일·주 40시간제에 관한 제안 초안이다. 기존 근로계약과 근무형태를 확인하여 확정한다. 상시근로자 5명 미만인 경우에도 아래 근로시간·가산수당·보호조치는 취업규정에서 약정한 회사 기준으로 보장한다.

제1장 기본 근무와 휴일

제1조 적용과 관계 규정

1. 모든 근로자의 출퇴근·근로시간·휴게·휴일·초과근로를 관리한다. 단시간·연소자·임산부 등의 특별 보호규정을 함께 적용한다.
2. 휴가 종류·발생·소멸은 휴가규정, 임금 지급·징계·변경 절차는 취업규정, 출장시간·출장비는 출장규정을 적용한다.
3. 고용형태·직함·임금 수준만으로 근로시간 규정 적용을 배제하지 않는다. 법정 적용 제외가 문제되면 실제 직무와 별도 요건을 확인한다.

제2조 근무일과 소정근로시간

항목	기본 기준
근무일	월요일~금요일
시업·종업	09:00~18:00
휴게	12:00~13:00, 무급·자유 이용
1일·1주 소정근로시간	휴게 제외 8시간·40시간
1주의 단위	월요일 00:00~일요일 24:00
토요일	무급 휴무일, 원칙적으로 소정근로 없음
일요일	주휴일, 법정 유급요건 적용

1. 근로자는 09:00부터 업무를 시작할 수 있도록 출근한다. 회사가 의무화한 장비 점검·업무 준비·회의를 시업 전에 지시하면 그 시간도 근로시간으로 기록한다.
2. 단시간근로자의 근로일·시각·휴게는 개별 근로계약서에 명시한다. 불리한 일정 변경을 일방적으로 명령하지 않는다.
3. 별도 교대제는 운영하지 않는 것을 전제로 한다. 교대제나 유연근로 도입 시 실제 근무표와 법정 절차를 먼저 정한다.

제3조 휴게시간

1. 근로시간 도중 4시간 근로에 30분 이상, 8시간 근로에 1시간 이상의 휴게를 보장한다. 연장근로로 총 근로시간이 늘어나면 법정 기준에 맞는 추가 휴게를 편성한다.
2. 휴게 중 업무·전화대기·고객응대 의무를 부과하지 않는다. 실제로 지휘·감독 아래 근로하거나 대기한 시간은 근로시간으로 기록하고 별도의 휴게를 제공한다.
3. 휴게를 근로자가 자유롭게 이용할 수 있어야 한다. 회사가 사실상 사용을 막은 휴게시간을 자동 공제하지 않는다.
4. 휴게시간은 출퇴근시각을 줄이기 위해 임의로 근무 시작·종료 시점에 몰아 배치하지 않는다.

제4조 휴일과 유급 처리

1. 1주 소정근로일을 개근한 근로자에게 일요일을 유급 주휴일로 보장한다. 법정 유급휴가·출근 간주 등은 각 법령에 맞게 처리하며 지각·조퇴 몇 회를 결근 1일로 임의 환산하지 않는다.
2. 4주 평균 주 소정근로시간 15시간 미만인 경우 근로기준법 제55조상 휴일은 법정 적용 대상에서 제외된다. 더 유리한 개별 약정이 있으면 이를 적용한다.
3. 제2항의 적용 제외를 제외하고, 관공서 공휴일 규정에 따른 공휴일·대체공휴일을 유급휴일로 보장한다. 토요일은 공휴일 등 별도 휴일에 해당하지 않는 한 무급 휴무일이다.
4. 5월 1일 노동절은 별도 법률에 따른 유급휴일로 처리한다. 주 15시간 미만이라는 이유만으로 일괄 제외하지 않으며, 근로관계의 계속 여부와 단시간근로자의 산정기준을 확인한다.
5. 유급휴일 임금과 실제 휴일근로의 임금·가산수당은 구분한다. 월급에 이미 포함된 유급휴일분을 중복 계산하지 않되 실제 근로분을 누락하지 않는다.
6. 주휴일·공휴일의 대체는 해당 휴일의 법적 성격과 필요한 사전 절차·근로자대표 서면합의를 갖춘 경우에 한한다. 노동절은 회사 기준상 다른 날로 대체하지 않는다.

제2장 출퇴근·기록·근로시간 판단

제5조 출퇴근 기록과 정정

1. 근로자는 출퇴근, 실제 업무 시작·종료, 휴게 중 업무, 외근·출장·재택근무 및 초과근로 시간을 사실대로 기록한다.
2. 기록시스템은 [회사 확정: 전자근태 시스템 또는 공용 양식]으로 한다. 장애가 있으면 이메일·메신저 등 기록이 남는 방식으로 신고한다.
3. 출퇴근 버튼 누락만으로 결근 처리하거나 실제 근로시간을 0시간으로 보지 않는다. 회사는 업무기록·일정·이메일·동료 확인 등 합리적인 자료로 사실을 확인한다.
4. 근로시간은 분 단위 등 실제 시간을 확인할 수 있는 단위로 기록한다. 일방적인 30분·1시간 단위 절사로 임금을 줄이지 않는다.
5. 월 마감 전에 근로자가 자신의 기록을 확인·정정할 수 있게 한다. 마감 후 오류도 정정하고 미지급 임금은 지체 없이 추가 정산한다.
6. 인사담당자는 근태자료의 접근권한과 법정 보존기간을 관리한다. 근태 확인을 명목으로 사생활 정보를 과도하게 수집하지 않는다.

제6조 지각·조퇴·외출·결근

1. 지각·조퇴·사적 외출을 예상하면 가능한 한 미리 사유와 시간을 알린다. 사고·응급상황이면 가능한 즉시 알리고 사후 확인을 허용한다.
2. 결근 판단 전에 법정휴가·휴직·산재·보호조치·시스템 장애 등 정당한 사유를 확인한다.

3. 미근로시간의 임금 정산은 취업규정에 따른다. 지각 3회를 결근 1일로 환산하거나 지각시간보다 많은 임금·연차를 공제하지 않는다.
4. 근로자가 자발적으로 시간연차 등을 신청하고 잔여분이 있을 때에만 해당 휴가로 처리한다. 관리자가 자동으로 연차를 차감하지 않는다.
5. 반복적인 정당한 의무 위반은 구체적 사실과 소명을 확인하여 취업규정의 절차로 처리하며, 누적 횟수만으로 자동 해고하지 않는다.

제7조 근로시간의 범위

1. 회사 지휘·감독 아래의 실제 업무, 의무적 준비·정리·교육·회의, 자유 이용이 보장되지 않는 대기시간은 근로시간으로 본다.
2. 단순한 사업장 체류시간을 전부 근로시간으로 보는 것도, 출퇴근기록 밖의 업무를 모두 제외하는 것도 피한다. 실제 업무지시·의무·구속 정도를 확인한다.
3. 자발적 친목행사·회식은 실제 자율성이 있는지 확인한다. 불참 시 불이익이나 업무 수행 의무가 있으면 명칭만으로 근로시간에서 제외하지 않는다.
4. 통상의 출퇴근시간은 일반적으로 근로시간이 아니지만, 회사 지시에 따른 고객 방문·장비 운반·출장 이동 등은 사실관계를 별도로 판단한다.

제8조 재택·원격·근무시간 외 연락

1. 재택·원격근무는 업무·기간·장소·근로시간·장비·보안·비용을 정하여 승인한다. 장소만 바뀌며 휴게·가산수당·시간한도는 동일하게 관리한다.
2. 관리자는 근무시간 외 즉시 응답·상시 접속을 관행적으로 요구하지 않는다. 긴급 대응을 실제 지시하거나 구속된 대기를 요구하면 해당 시간을 기록·평가한다.
3. 재택근무 중에도 법정휴가·휴게를 사용할 수 있으며, 휴가 중 업무를 수행하게 한 경우 실제 사용분과 근로시간을 정정한다.
4. 상시 화면 캡처·GPS·생체정보 등 침해적인 감시를 이 규정만으로 도입하지 않는다. 필요한 별도 법적 요건과 최소 수집 원칙을 준수한다.

제3장 연장·야간·휴일근로와 보상

제9조 신청·동의·시간한도

1. 초과근로가 필요하면 사유·업무·예상시간·휴게계획을 사전에 신청한다. 관리자는 업무량·대체방안·법정한도를 확인한다.
2. 통상 근로자의 연장근로는 당사자 합의에 따라 원칙적으로 주 12시간 이내로 실시한다. 일반적인 운영한도는 주 40시간에 연장 12시간을 더한 52시간이다. 휴일근로도 주간 한도 관리에 포함한다.
3. 이 규정의 포괄적인 승인 문구만으로 모든 장래 연장근로에 동의한 것으로 보지 않는다. 동의의 범위와 실제 시간한도를 관리한다.
4. 긴급근로는 우선 연락 후 사후 기록할 수 있다. 긴급하다는 이유만으로 특별연장근로 인가 등 법정 요건을 생략하거나 한도를 초과하지 않는다.
5. 회사가 지시·승인·묵인한 실제 근로는 사전승인 누락만으로 수당을 부지급하지 않는다. 근로시간 인정과 승인절차 위반의 처리는 구분한다.
6. 단시간근로자는 계약상 소정근로시간을 넘는 근로에 동의가 필요하며 주 12시간 이내로 제한한다. 법정 8시간·40시간 미만이어도 계약시간 초과분에 통상임금의 50% 이상을 가산한다.

제10조 가산수당

구분	실제 근로에 대한 지급 기준
평일 등 연장근로	해당 시간 통상임금 100% + 가산 50% 이상
야간근로, 22:00~다음 날 06:00	해당 근로에 대한 임금에 통상임금 50% 이상 추가 가산
휴일근로 1일 8시간 이내	해당 시간 통상임금 100% + 가산 50% 이상
휴일근로 1일 8시간 초과	해당 시간 통상임금 100% + 가산 100% 이상

1. 연장 또는 휴일근로와 야간근로가 겹치면 야간 가산을 별도로 합산한다. 같은 시간의 연장·휴일 가산은 법정 중복 적용 여부에 맞게 계산하여 이중 계산이나 누락을 피한다.
2. 위 표의 실제 근로분 외에 유급휴일 임금이 발생하는 경우 별도 반영한다.
3. 토요일이라는 이유만으로 항상 휴일 가산을 적용하는 것은 아니다. 무급 휴무일의 근로는 1일·1주 실제 근로시간에 따라 연장근로 등을 판단한다. 별도 약정상 휴일이면 해당 약정을 따른다.
4. 고정 시간외수당이 있더라도 실제 지급해야 할 법정수당과 비교하여 부족분을 지급한다. 기본급에 포함되었다는 설명만으로 지급의무를 면하지 않는다.

제11조 보상휴가와 휴일대체의 구별

1. 보상휴가는 근로기준법 제57조에 따른 근로자대표와의 서면합의가 있는 경우에만 임금 지급을 갈음하여 운영한다.
2. 대상 임금, 가산율을 반영한 환산, 사용기간, 신청방법 및 미사용 시 임금 정산기준을 합의서에 정한다. 가산분까지 대체한다면 연장근로 2시간은 원칙적으로 3시간의 유급휴가에 상응하도록 계산한다.
3. 서면합의가 없으면 초과근로수당을 지급한다. 관리자가 다음 날 쉬게 했다는 사실만으로 임금 청구권이 없어지는 것은 아니다.
4. 공휴일의 사전 휴일대체, 연차 대체, 근로 후 보상휴가는 법적 근거와 절차가 다르므로 같은 제도로 혼용하지 않는다.

제4장 보호대상과 근로시간 단축

제12조 임산부·연소자 보호

1. 임신 중 근로자에게 시간외근로를 시키지 않는다. 요청하면 쉬운 업무로 전환한다.
2. 산후 1년이 지나지 않은 근로자의 시간외근로는 1일 2시간·주 6시간·연 150시간을 넘지 않는다. 일반적인 주간 한도 등도 함께 적용한다.
3. 15세 이상 18세 미만 근로자의 근로시간은 1일 7시간·주 35시간을 기본으로 하며 당사자 합의로 1일 1시간·주 5시간 이내에서만 연장한다. 15세 미만 등의 고용은 취직인허 등 별도 법정 요건을 확인한다.
4. 18세 이상 여성의 야간·휴일근로는 본인 동의를 받는다. 임산부·18세 미만자의 야간·휴일근로는 원칙적으로 금지하고, 법정 예외에 해당하는 본인 동의 또는 명시적 청구, 고용노동부장관 인가 및 근로자대표와의 협의 등을 갖춘 경우만 실시한다.
5. 유해·위험업무 사용금지 등 보호기준을 준수한다. 임산부 보호에 필요한 조치를 근로자의 불이익이나 본인 의사에 반하는 퇴직으로 대체하지 않는다.

제13조 임신기 단축·태아검진·수유시간

1. 임신 12주 이내 또는 32주 이후의 근로자가 신청하면 1일 2시간의 단축을 허용한다. 법령상 유산·조산 위험 근로자는 임신 전 기간 보호를 적용한다.

2. 1일 근로시간이 8시간 미만이면 1일 6시간이 되도록 단축하는 법정 기준을 적용한다. 단축을 이유로 임금을 삭감하지 않는다.
3. 임산부 정기 건강진단에 필요한 시간을 허용하고 임금을 삭감하지 않는다. 법정 수유시간은 생후 1년 미만 유아를 가진 여성 근로자의 청구에 따라 1일 2회 각각 30분 이상 유급으로 보장한다.
4. 임신 중 근로자의 소정근로시간을 유지하는 시업·종업시각 변경 신청은 법정 예외가 없는 한 허용한다.

제14조 육아기·가족돌봄 등 근로시간 단축

1. 육아기 단축은 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하 자녀 양육을 대상으로 하고 단축 후 주 15~35시간으로 한다.
2. 육아기 단축기간은 기본 1년이며, 기본 육아휴직 1년 중 미사용기간의 2배를 가산할 수 있다. 같은 자녀에 대한 사용이력에 따라 산정하며, 1회 사용기간은 원칙적으로 1개월 이상이다.
3. 가족돌봄, 본인 건강, 55세 이상 은퇴 준비 또는 학업을 위한 단축은 법정 요건에 따라 단축 후 주 15~30시간, 기본 1년으로 한다. 가족돌봄·본인 건강·은퇴 준비는 합리적 이유가 있으면 추가 2년 범위에서 연장할 수 있다.
4. 단축 근로조건은 서면으로 정한다. 근로시간 비례 조정 외에는 단축을 이유로 불리하게 처우하지 않는다. 해당 기간은 법정 평균임금 산정 제외 규정을 적용한다.
5. 단축시간 외 연장근로를 회사가 요구하지 않는다. 근로자가 명시적으로 청구하는 법정 예외는 주 12시간 범위 및 다른 보호기준을 함께 지킨다.
6. 신청·개시·종료·거절 사유는 각 시행령에 따른다. 예외 사유가 실제로 있는 경우에만 법이 허용하는 범위에서 거절하고, 서면 이유와 대체 지원방안을 협의한다. 종료 후 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무로 복귀시킨다.

제5장 운영·부칙

제15조 관리자의 책임과 이의제기

1. 관리자는 주간 근로시간·실제 휴게·임산부 등 보호기준을 확인하고 과도한 업무량을 조정한다. 허위 시간기록·대리기록·근로시간 축소 지시를 금지한다.
2. 근로자는 근태·임금 오류를 인사담당자에게 제기할 수 있다. 회사는 원칙적으로 5영업일 이내 확인을 시작하고 증빙과 계산결과를 안내한다.
3. 이의제기·법정휴가·시간한도 준수 요청을 불이익 사유로 삼지 않는다. 미지급 금액은 지체 없이 정산하고 법정 지급기한을 넘기지 않는다.

제16조 제정과 시행

1. 취업규정의 의견청취·불이익 변경 동의·필요한 신고 절차를 거쳐 표지의 확정 시행일부터 적용한다.
2. 개별 근로계약상 근무시간과 다른 경우 필요한 계약 변경을 별도로 처리한다. 근로자대표 서면합의가 필요한 제도는 별도 합의가 없으면 도입된 것으로 보지 않는다.

부록 A. 근태기록 양식

날짜	근무형태	실제 시작·종료	실제 휴게	업무·대기 내용	연장·야간·휴일 시간	확인·정정 내용
기재	사무실·외근·출장·재택	시각 기재	시각·분량 기재	필요한 범위 기재	구분하여 기재	신청인·확인자·사유

부록 B. 시행 전 확인

☐ 09:00~18:00·12:00~13:00 및 토요일·일요일 성격 확정
☐ 단시간·임산부·연소자·해외출장자의 별도 일정 확인
☐ 근태시스템·정정 창구·급여 마감 일정 공지
☐ 실제 휴게 보장과 근로시간 절사·자동 연차차감 방지 설정
☐ 보상휴가·공휴일대체·유연근로에 필요한 별도 서면합의 존재 확인

법령 확인 근거

출처	확인 내용
근로기준법	법령ID 001872 / MST 285279; 제18·50·53~58·65·69~71·74·74조의2·75조
근로기준법 시행령 제30조	법령ID 003058 / MST 270551; 주휴·공휴일 범위
근로기준법 시행령 별표 2	단시간근로자 임금·휴일·휴가 산정기준
기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제6조	법령ID 010356 / MST 232201; 단시간 초과근로 동의·한도·가산
남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률	법령ID 000130 / MST 284457; 제19조의2~4·22조의3~4
고용노동부 노동절 유급휴일 안내	2026-10-23 확인; 5월 1일 유급휴일과 단시간근로자 산정 안내
개인정보 보호법	최소 수집·적법한 처리근거·민감정보·안전조치

2026-10-23 현행 기준으로 작성했다. 이후 시행 예정 개정은 취업규정 부록 A와 함께 재확인한다. 회사가 실제 사용하는 유연근로제나 근로시간 특례가 확인된 것은 아니다.